

Anstiftung — Prüfungsschema § 26 StGB

Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen

Wegen der limitierten Akzessorietät der Teilnahme knüpft die Anstiftung an eine fremde Tat an, die tatbestandsmäßig, vorsätzlich und rechtswidrig sein muss.

1. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat

Der Haupttäter muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht und rechtswidrig gehandelt haben. Ist die Haupttat gerechtfertigt, scheidet eine Anstiftung aus; in Betracht kommt dann mittelbare Täterschaft nach § 25 I Alt. 2 StGB.

2. Vorsätzlich begangen

Die Haupttat muss vorsätzlich begangen sein; Anstiftung zu einer Fahrlässigkeitstat gibt es nicht. Wer einen fahrlässig Handelnden zur Tat veranlasst, ist regelmäßig mittelbarer Täter.

3. Keine Schuld des Haupttäters erforderlich

Auf die Schuld des Haupttäters kommt es nicht an, § 29 StGB. Jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner eigenen Schuld bestraft.

4. Erreichen des Versuchsstadiums

Die Haupttat muss mindestens versucht sein, §§ 22, 23 StGB. Bleibt es darunter, kommt allenfalls versuchte Anstiftung zu einem Verbrechen nach § 30 I StGB in Betracht.

II. Bestimmen zur Haupttat

1. Hervorrufen des Tatentschlusses

Bestimmen ist das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Haupttäter. Der Anstifter muss den Willen zur Tat erst wecken; das bloße Bestärken eines bereits gefassten Entschlusses ist psychische Beihilfe nach § 27 StGB.

2. Kein omnimodo facturus

Wer zur Tat bereits fest entschlossen ist (omnimodo facturus), kann nicht mehr angestiftet werden. Bei Verbrechen bleibt die versuchte Anstiftung nach § 30 I StGB strafbar.

3. Konkretisierung der Haupttat

Die Tat muss in ihren wesentlichen Umrissen — Tatbild, Angriffsrichtung, Tatobjekt — bestimmt sein; Einzelheiten wie Zeit, Ort und Ausführungsweise darf der Täter offenlassen. Der Aufruf an einen unbestimmten Personenkreis genügt nicht und ist gegebenenfalls nach § 111 StGB zu behandeln.

4. Kausalität

Zwischen der Einwirkung des Anstifters und dem Tatentschluss des Haupttäters muss ein Ursachenzusammenhang bestehen.

III. Doppelter Anstiftervorsatz

Der Vorsatz des Anstifters muss sich auf zwei Bezugspunkte richten; bedingter Vorsatz genügt jeweils.

1. Vorsatz bezüglich der vollendeten Haupttat

Der Anstifter muss die Vollendung der Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen vorhersehen und wollen. Wer nur den Versuch will und die Vollendung verhindern möchte (agent provocateur), handelt ohne

Anstiftersvorsatz und ist nicht nach § 26 StGB strafbar.

2. Vorsatz bezüglich des Bestimmens

Der Anstifter muss wissen und wollen, dass er durch seine Einwirkung den Tatentschluss beim Haupttäter hervorruft.

3. Besondere subjektive Merkmale

Verlangt der Tatbestand der Haupttat besondere subjektive Merkmale — etwa die Zueignungsabsicht bei § 242 StGB —, müssen diese beim Haupttäter vorliegen; beim Anstifter genügt der darauf bezogene Vorsatz.

IV. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit der Anstiftungshandlung ist eigenständig zu prüfen. Rechtfertigungsgründe wirken nur zugunsten dessen, in dessen Person ihre Voraussetzungen vorliegen; denkbar ist etwa eine Rechtfertigung des Anstifters nach § 32 StGB oder § 34 StGB.

V. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen — jeweils in der Person des Anstifters, § 29 StGB.

VI. Rechtsfolge und Strafzumessung

1. Strafe wie ein Täter

Der Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, § 26 StGB. Eine Strafrahmensmilderung wie bei der Beihilfe (§ 27 II 2 StGB) findet nicht statt.

2. Besondere persönliche Merkmale, § 28 StGB

Fehlen strafbegründende besondere persönliche Merkmale beim Anstifter, ist seine Strafe nach § 28 I StGB in Verbindung mit § 49 I StGB zu mildern. Strafschärfende oder strafmildernde besondere persönliche Merkmale wirken nach § 28 II StGB nur bei dem Beteiligten, bei dem sie vorliegen.

Typische Streitstände

Bestimmen — Anforderungen an das Bestimmen — Verursachungs- oder Kommunikationstheorie

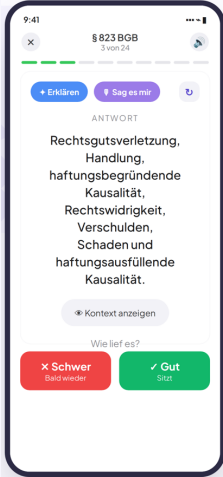
Nach der Verursachungstheorie, der die Rechtsprechung folgt, genügt jedes ursächliche Hervorrufen des Tatentschlusses, auch durch das bloße Schaffen einer tatanreizenden Situation. Die in der Literatur vorherrschende Kommunikationstheorie verlangt darüber hinaus eine geistige Einflussnahme, also einen kommunikativen Kontakt zwischen Anstifter und Täter; eine strengere Auffassung fordert sogar einen Unrechtspakt, ein kollusives Zusammenwirken. Praktisch relevant wird der Streit nur bei verdeckter Motivierung ohne offene Aufforderung.

Vorentschluss — *Omnimodo factur*us, Auf- und Umstiftung

Beim bereits fest Entschlossenen scheidet Anstiftung aus; es bleibt psychische Beihilfe (§ 27 StGB) und bei Verbrechen die versuchte Anstiftung nach § 30 I StGB. Wird der zum Grunddelikt entschlossene Täter zu einer qualifizierten Begehung bestimmt (Aufstiftung), nimmt die herrschende Meinung Anstiftung zur qualifizierten Tat insgesamt an, während eine Gegenauffassung nur Beihilfe zur Gesamttat oder eine auf das Mehr beschränkte Anstiftung annimmt; die Umstiftung zu einer anderen Tat ist stets Anstiftung, die Abstiftung zu einem Weniger dagegen nicht.

Personenverwechslung — *Error in persona* des Haupttäters und seine Wirkung für den Anstifter

Verwechselt der Haupttäter das Opfer, ist der error in persona vel obiecto für ihn unbeachtlich. Für den Anstifter behandelt die herrschende Meinung — seit dem Fall Rose-Rosahl und dem Hoferbenfall — die Verwechslung ebenfalls als unbeachtlichen Motivirrtum, jedenfalls solange sie sich im Rahmen des nach der Lebenserfahrung Vorhersehbaren hält, sodass vollendete Anstiftung vorliegt; die Gegenauffassung sieht darin aus Sicht des Anstifters eine aberratio ictus und gelangt zu versuchter Anstiftung nach § 30 I StGB in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung.



9:41 § 823 BGB
3 von 24

Erkläre Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Bald wieder?

Gut
Stut



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.